

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PRIMATURE

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
INSTITUT DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS



IRMAP



LA MAISON DES PROFESSIONNELS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Former - Conseiller - Accréditer - Coacher - Documenter - Manager



AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

CADRE REGEMENTAIRE

L'ARMP est une autorité administrative indépendante, rattachée à la primature, créée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de l'Administration. Elle est dotée de l'autonomie financière et de gestion.

L'ARMP est composé de trois organes :

- Le Conseil de Régulation
- Le Comité de Règlement des Différends
- La Direction Générale

MISSION

L'ARMP assure la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Cette mission

de régulation a pour objet, entre autres :

- d'assister à la définition des politiques et l'élaboration de la réglementation ;
- de contribuer à l'information et à la formation des acteurs de la commande publique ;
- de mettre en œuvre les enquêtes et les audits indépendants de contrôle a posteriori des marchés publics ;
- de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés au cours des procédures de passation des marchés.



INSTITUT DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

PRESENTATION

Situé en bordure de mer, dans le quartier résidentiel de Ouakam, l'Institut de Régulation des Marchés publics (IRMAP) est le centre de formation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) du Sénégal. Il offre une capacité d'accueil de 150 places et dispose d'un équipement moderne conforme aux standards internationaux.

L'institut offre un cadre idéal de formation aux experts de la commande publique au niveau national et international. Ses effectifs réduits assurent un suivi personnalisé pour chaque participant et une démarche qualité rigoureuse.

Il accueille annuellement de nombreux cadres issus du monde entier grâce notamment à la contribution d'une équipe pédagogique performante et un service d'encadrement professionnel personnalisé offert à chaque participant.

L'Institut dispose d'un équipement moderne conforme aux standards internationaux. Les outils et méthodes de travail enseignés sont directement transposables en milieu professionnel.

SERVICES OFFERTS

Les activités de l'institut sont organisées selon six modalités reflétant son évolution.

- Formation qualifiante
- Formation diplômante: Master en Management et régulation des marchés publics
- Formation thématiques
- Accréditation de spécialistes en passation de marché
- Appuis techniques
- Dialogue sur les marchés publics

EQUIPES

L'équipe de formation est composée d'experts praticiens et d'enseignants universitaires et professionnels de renom ayant une longue expérience dans leur domaine d'expertise et rompus aux enjeux de gestion.

Le management des ateliers et séminaires est assuré par le personnel de la Direction de la Formation de l'ARMP.



LA FORMATION QUALIFIANTE

CADRE

La formation de l'ARMP s'inscrit dans le cadre général d'une stratégie dont l'objectif principal est de contribuer à la mise en œuvre durable d'un système de gestion performant des marchés publics.

CIBLES

Les sessions de formation sont organisées en groupes cibles homogènes de 25 à 30 participants répartis comme suit :

Le Secteur public : Secrétaires généraux de ministères et assimilés, DAGE, Conseillers techniques, Administrateurs de crédits, Ordonnateurs, comptables directs du Trésor, Contrôleurs financiers, responsables de la comptabilité matières, Secrétaire municipaux, assistants communautaires, entre autres ;

Le Secteur privé : chefs d'entreprises, responsables des structures représentatives de la vie économique (syndicats patronaux et ouvriers, groupements professionnels, ordres professionnels, corps consulaires, etc.) ;

La Société civile : cadres supérieurs financiers ou opérationnels des entreprises privées et des institutions représentatives de la vie économique ou de la société.

OBJECTIF

La démarche pédagogique retenue vise à :

- susciter une culture de la bonne gouvernance et l'atteinte de l'objectif général d'économie, de transparence et d'impartialité recherché par la réforme des marchés publics ;
- accroître les connaissances théoriques et pratiques des agents chargés de l'application et de la mise en œuvre du Code des Marchés publics ;
- donner les moyens pratiques et les outils qui permettront de contribuer à la maîtrise des procédures.

CONTENU

Les sessions de formation sont organisées en groupes cibles homogènes de 25 à 30 participants ;

Le cycle intégral de formation est réparti sur plusieurs niveaux d'enseignement portant sur la réglementation et les procédures des marchés publics, des délégations de service public et des partenariats publics privés. Il distingue les niveaux suivants :



Le cycle intégral de formation est réparti sur plusieurs niveaux d'enseignement portant sur la réglementation et les procédures des marchés publics, des délégations de service public et des partenariats publics privés. Il distingue les niveaux suivants :

- Le niveau 1 : débutant;
- Le niveau 2 : praticien confirmé;
- Le niveau 3 : manager.

Deux types de session sont organisés :

- Les sessions d'information et de sensibilisation destinées aux décideurs et cadres exécutifs qui, dans leur position, n'ont pas directement à mettre en œuvre le Code des Marchés publics si ce n'est en matière de contrôles, visas et approbations et/ou d'organisation de la chaîne de gestion des marchés publics ;
- Les sessions de renforcement des capacités visant les agents d'exécution qui, dans l'exercice de leurs fonctions, auront à appliquer les dispositions dudit code.

Ce programme peut être modifiés pour s'adapter aux besoins spécifiques de la cible.

Le référentiel de la formation régulièrement actualisé est constitué par l'ensemble des textes et documents instaurant les règles des marchés publics, notamment, le Code des Marchés publics et ses arrêtés d'application.

APPROCHE

En fonction du public-cible et de l'analyse des besoins identifiés, les enseignements sont organisés selon deux modalités :

- L'approche par compétence
- L'approche séquentielle

INSCRIPTION

Une demande signée de l'autorité contractante doit être adressée au Directeur Général de l'ARMP

S'ADAPTER À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

A la demande de l'autorité contractante, une formation sur site peut être organisée pour un groupe minimum de 10 personnes dans les locaux de son choix et en tout temps.

L'ARMP se chargera de dimensionner l'action de formation au nombre de personnes à former et définira le projet pédagogique correspondant.

Les frais d'organisation, l'organisation matérielle et les honoraires de l'équipe pédagogique sont à la charge du demandeur.



LE MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT ET REGULATION DES MARCHES PUBLICS

PARTENAIRES

La formation en management et régulation des marchés publics est organisée en co-diplomation conformément au format LMD (licence, master et doctorat). Elle symbolise la rencontre de trois volontés institutionnelles :

- l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;
- l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) ;
- l'Ecole nationale d'Administration (ENA).

OBJECTIFS

Former les acteurs de la commande publique à :

- planifier les différentes étapes d'un marché public ;
- identifier les séquences des délégations de service public et des contrats de partenariat public privé ;
- analyser les principes de la régulation des marchés publics ;
- appliquer les règles de transparence et d'efficacité dans les dépenses publiques ;
- utiliser les normes de la bonne gouvernance.

PROFIL DES ENSEIGNEMENTS

Un ensemble de compétences réparties en sept grands pôles :

- Réglementation nationale, communautaire et internationale des marchés publics, DSP et PPP ;
- Outils et méthodes de la régulation, du contrôle et de l'audit des marchés publics ;
- Management et gestion des projets ;
- Techniques de gestion des ressources humaines ;
- Gestion financière et comptabilité ;
- Gouvernance, développement durable et responsabilité sociale ;
- Outils de communication : anglais et informatique.

A l'issue de la formation, il est délivré un diplôme universitaire, reconnu par le CAMES et répondant à tous les critères académiques (article 5 arrêté rectoral n°1286 du 11 août 2004) avec les seings des trois Institutions : ARMP, ENA, UCAD.



CIBLES

- Responsables de la passation des marchés : membres de la cellule de passation des marchés, membres de la commission des marchés, membres de la commission de réception des marchés, etc. ;
- Cadres chargés de la définition des politiques en matière de marchés publics et de délégations de service public ;
- Personnel cadre des autorités contractantes : administrations centrales, services déconcentrés, collectivités locales, secteur parapublic ;

- Chefs d'entreprise et représentants des organisations patronales ou professionnelles ;
- Responsables des structures de contrôle et de régulation ;
- Partenaires techniques et financiers ;
- Acteurs de la société civile.

INSCRIPTION/ADMISSION

Accès au Master 2 à partir du master 1 ou Bac + 4 admis en équivalence

- Sur test et/ou étude de dossier

ORGANISER LE DIALOGUE SUR LA COMMANDE PUBLIQUE

« Les Jeudis du Master »

Dans le cadre des activités du Master en Management et Régulation des Marchés publics, il est institué des rencontres trimestrielles d'échanges et de réflexion sur l'actualité économique des marchés publics. Ces rencontres, plus communément appelées « Les Jeudi du Master », participent au renforcement des capacités des auditeurs du master et au partage sur des sujets identifiés.

Les panélistes sont choisis en fonction de leur domaine d'activités selon une répartition Etat,

Secteur privé et Société civile. mais également en tenant compte de leur compétence, leur autorité et l'intérêt par rapport aux thèmes à aborder.

Les autres invités sont respectivement les auditeurs du Master, les anciens étudiants, les trois Partenaires du Master, les membres du Conseil de Régulation de l'ARMP, le corps enseignants du Master, les partenaires techniques et financiers des trois Institutions.



PREPARATION A L'ACCREDITATION DE SPECIALISTES EN PASSATION DES MARCHES

PARTENAIRES

Le Programme d'accréditation de Managers spécialistes en passation des Marchés engage trois parties :

- L'Autorité de Régulation des Marchés publics;
- Un organisme d'enseignement reconnu par l'Etat;
- Un cabinet de formation.

OBJECTIFS

Le programme vise à :

- lutter contre la déperdition liée à la forte mobilité des spécialistes en passation des marchés trop souvent affectés à d'autres postes et remplacés par de nouveaux ;
- formaliser les connaissances et savoir-faire des acteurs à travers une accréditation professionnelle, gage de leur expertise dans le domaine de la passation des marchés ;

- doter les Managers Spécialistes en Passation de Marchés (MSPM) d'une reconnaissance professionnelle reconnue par les gouvernements, les bailleurs de fonds et les agences d'exécution ;
- promouvoir la stabilité et les bonnes pratiques au niveau des autorités contractantes ;
- professionnaliser les métiers de la commande publique.

CIBLES

Le programme s'adresse aux acteurs en passation des marchés publics en service au niveau des autorités contractantes.

PREREQUIS

Avoir au moins trois années d'expérience professionnelle et avoir suivi au moins une session de formation en marchés publics.



CRITERES D'ELIGIBILITE

Pour être éligible MSPM, le candidat devra :

- Etre membre d'une commission des marchés ou d'une cellule de passation des marchés ou être un agent en activité au niveau des autorités maitrise d'ouvrage, etc.) ;
- Disposer d'au moins de 2 (deux) ans d'expérience dans le domaine de la passation des marchés ;
- Avoir reçu au moins une formation de base en marchés publics dans une institution de référence nationale ou internationale ;
- Etre parrainé par son institution.

DOSSIER DE CANDIDATURE A FOURNIR PAR LE CANDIDAT

Le dossier de candidature de base est composé :

- d'une demande de l'intéressé;
- d'un formulaire renseigné de demande d'inscription;

- d'un Curriculum-Vitae mentionnant les expériences significatives en marchés publics;
- d'une attestation de travail prouvant que le candidat occupe actuellement un poste dans le domaine de la passation des marchés;
- d'une attestation ou d'un diplôme en marchés publics;
- de deux lettres de recommandation dont une au moins provenant d'un responsable en poste dans le domaine de la passation des marchés publics.

NB : Le comité de sélection se réserve le droit de demander des pièces complémentaires en cas de nécessité.

MODALITES D'ORGANISATION DE PRISE EN CHARGE

Chaque atelier comptera un effectif de 25 personnes. Les inscriptions seront satisfaites dans la limite des places disponibles.



LES SESSIONS INTERNATIONALES

PARTENAIRES

L'ARMP est dotée d'une expérience avérée dans le domaine des marchés publics et dans l'organisation de formations des agents de la fonction publique du Sénégal, des autres pays africains et de par le monde. Elle dispose de formateurs, d'un savoir-faire en gestion logistique pour l'accueil et le suivi des participants, d'infrastructures et d'outils pédagogiques performants, lui permettant de satisfaire la demande du client.

C'est dans ce cadre que l'ARMP a signé des conventions avec plusieurs instituts visant à délivrer des enseignements de hauts niveaux dans le domaine des marchés publics. Parmi ceux-ci, on peut citer :

- SETYM International, leader mondial en matière de renforcement des capacités, basé au Canada
- L'institut FORHOM, spécialisé dans la formation et le conseil en ressources humaines, basé à La Rochelle (France).

Les formations programmées sont disponibles sur les catalogues et les sites web des partenaires-cibles et ceux de l'ARMP.

Les sessions sont ouvertes aux ressortissants du monde entier. Les inscriptions se font directement en ligne à partir du site web de chaque partenaire.

CERTIFICATION MPDI

L'ARMP organise en collaboration avec SETYM, pour ceux qui le souhaitent, l'examen de certification MPDI (Manager de projet de développement international) qui dote les managers de projets internationaux d'une crédibilité et d'une reconnaissance professionnelle dans leur champ d'expertise. La certification MPDI atteste des connaissances en gestion de projets internationaux et permet aux bailleurs de fonds, aux gouvernements et aux agences d'exécution de s'assurer des compétences professionnelles de leurs collaborateurs potentiels. Les épreuves sont corrigées par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et sanctionnées en cas de succès par la remise d'un diplôme.



AGREMENT DES FORMATEURS ET COORDONNATEURS

KUI PEUT ETRE AGREE

L'ARMP a initié en 2017 une politique d'agrément des formateurs et coordonnateurs. Sont concernés tous les prestataires de formation, personnes physiques ou morales, qui forment des étudiants, des salariés, des travailleurs indépendants dans le cadre de leur activité professionnelle (y compris pour la réalisation de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience).

L'expérience à titre de formateur correspond à toute activité permettant la transmission de connaissances de manière structurée à partir, par exemple, d'un plan de formation spécifique, d'un syllabus de cours ou d'une méthodologie définie à l'avance.

L'expérience à titre d'appui technique correspond à toute activité, exercée par un formateur, allant dans le sens d'apporter une réponse adéquate aux besoins des acteurs de la commande publique pour mener efficacement les procédures de passation et d'exécution des marchés. L'expérience de coordonnateur correspond à toutes activités délivrées dans un contexte de modération, de présidence ou de facilitation, de formation, de conférences ou d'entrevues de

type coaching, consolidation d'équipe ou résolution de problèmes.

Ne sont pas concernés par l'agrément :

- Les sous-traitants qui ne concluent pas directement de convention ou de contrat de formation ;
- Les professionnels qui interviennent pour le compte d'un centre de formation déclaré en apportant seulement un concours logistique ;
- les prestataires de formations proposées à des particuliers dans leurs activités spécifiques ;
- les entreprises qui réalisent pour leur personnel des formations professionnelles internes par leurs propres moyens.

Les formateurs et coordonnateurs sont agréés suivant des critères définis par l'ARMP. Ils s'engagent à fournir les services conformément aux normes professionnelles et déontologiques, de compétence et d'intégrité les plus exigeantes.

Le dossier de demande d'agrément est adressé au Directeur Général de l'ARMP et déposé au bureau du courrier de l'ARMP.



APPUI TECHNIQUE

OBJECTIFS

- Accélérer, par le biais de l'assistance, la mise en œuvre des projets et programmes structurants notamment ceux inscrits dans le cadre du budget de l'Etat ;
- Apporter un appui adéquat aux collectivités locales qui présentent un caractère spécifique ou aux autorités contractantes dont les procédures n'ont pas fait l'objet d'audit ;
- Assister les Autorités contractantes à mettre en œuvre les bonnes pratiques à l'issue de l'exploitation des rapports d'audit à posteriori
- Assurer le recyclage et la post-formation des coordonnateurs de cellule de passation des marchés ;
- Accroître la célérité des acteurs dans le traitement des contentieux susceptibles de naître dans les relations entre les différents intervenants de la commande publique ;
- Apporter, dans un courts délai, des réponses pertinentes aux demandes formulées par tous les acteurs de la commande publique.

CIBLES

- Autorités contractantes;
- Société civile;
- Secteur privé.

SERVICES OFFERTS

Accompagnement

L'accompagnement des acteurs de la commande publique est effectif tout au long du cycle de passation et d'exécution des marchés publics et des délégations de service public pour ceux qui en font la demande. Des entretiens personnalisés et des visites de site permettent d'analyser les besoins, de réaliser un diagnostic ou une revue de projets nécessaires à la définition d'un plan d'accompagnement. L'autorité contractante est au centre de ce plan et bénéficie de l'expertise directe d'experts de l'ARMP ou de consultants dédiés. L'accompagnement se matérialise selon plusieurs modalités dont :

- l'assistance dans l'application et la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et de délégations de service public dans les actions suivantes :

- préparation des termes de références et spécifications techniques;
- montage des dossiers d'appel d'offres (utilisation des dossiers types);
- suivi de l'exécution des contrats;
- organisation du classement et de l'archivage;



- identification des besoins de formation;
- règlement des différends;
- soumission à un marché;
- préférence nationale.

- **l'accompagnement dans le suivi des recommandations formulées dans les rapports d'audit par la mise en place obligatoire d'un plan d'actions pour les autorités contractantes.**

Conseils

Les conseils sont spécialisés et variés. Ils prennent en compte la forme juridique du demandeur, ses contraintes, son environnement, ses exigences de performance conformément à la réglementation et aux procédures en vigueur.

Formation et ateliers thématiques

Le renforcement des capacités s'effectue par la post-formation et l'organisation d'ateliers thématiques ou d'actualité. Ces formations sont basées sur des études de cas et débouchent sur des plans d'actions visant à résoudre un problème spécifique.

Problem Solving

L'accent est mis sur la facilitation de la relation entre les acteurs de la commande publique et les organes chargés du contrôle a priori (DCMP) et du contrôle a posteriori (ARMP) pour améliorer

le dialogue ou apporter des solutions spécifiques aux difficultés d'une autorité contractante à mettre en œuvre ses procédures après avoir identifié les causes internes ou externes. Les demandes sont traitées au cas par cas pour empêcher qu'elles ne se reproduisent de nouveau. Certaines questions pouvant être traitées avec l'appui des ressources externes.

Publications

Ils portent sur l'élaboration et la diffusion d'ouvrages ou de supports pédagogiques aptes à favoriser le renforcement des capacités des acteurs de l'Etat, du Secteur privé ou de la Société civile.

Réseautage

Les rencontres bimestrielles du Réseau des coordonnateurs de cellule de passation des marchés ont été créées en 2011 pour améliorer le partage d'expériences et les connaissances mutuelles, et nouer des liens professionnels forts entre acteurs actifs.